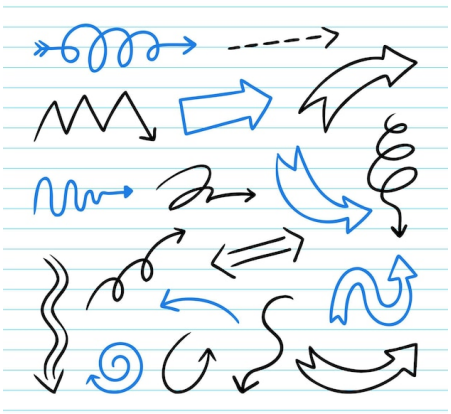


TEMA 40



ESQUEMA DEL TEMA

MENORES INFRACTORES.

MARCO JURÍDICO.

PROGRAMAS Y RECUERSOS SOCIOEDUCATIVOS.

MENOR EN CONFLICTO.

LEY 4/2.023, DE 22 DE MARZO, DE DERECHOS, GARANTÍAS Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA IA DE LA CM.

Los niños que han cometido actos de violencia → Apoyo especializado, socioeducativo → Promoción del buen trato y prevención de las conductas violentas (art. 33.3.).

Título III, Capítulo X. Niños menores de 14 años en conflicto con la ley.

1.- No tienen responsabilidad penal → Respuesta orientada a:

- Protección, prevención, educación e intervención especializada / entorno social próximo / eliminación causas de las conductas delictivas, asunción de responsabilidades y reparación del daño.

- Información, orientación, acompañamiento y atención psicológica (a niños y familias).

- Formación específica, ayudas, apoyos y programas de acompañamiento, formación y capacitación parental.

2.- Elaboración de un plan de seguimiento (equipos multidisciplinares de los SS.SS. de las entidades locales)

- Si la conducta fuera violenta, o constitutiva de delito sexual, violencia de género, trata → Se debe incluir formación específica de prevención de las conductas violentas.

LEY ORGÁNICA 5/2.000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

1.- Necesidad de aprobar la L.O. 4/1.992 / Moción aprobada por el Congreso de los Diputados / Ley Orgánica 10/1.995 del Código Penal → Necesidad de situar la responsabilidad penal entre los 14 y los 18 años / Fijar la mayoría de edad penal a los 18 años.

PRINCIPIOS DE LA L.O. 5/2.000.

√ Naturaleza formalmente penal, mero materialmente sancionadora-educativa (procedimiento y medidas).

√ Reconocimiento expreso de las garantías de los derechos constitucionales de los menores.

√ Diferenciación de tramos de edad → efectos procesales y sancionadores → 14-16 / 17-18

√ Flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas (en función de las circunstancias del menor).

√ Competencias de las CC.AA. en la ejecución y el control judicial de las medidas.

Primacía del interés superior del menor valorado por profesionales especializados (Equipos Técnicos).

. Principio de responsabilidad solidaria de padres, tutores, acogedores o guardadores.

PAPEL DEL JUEZ DE MENORES	PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL
. Conocer los hechos cometidos por los menores. . Ejecutar las sentencias. . Resolver los procesos de responsabilidad civil.	. Defender los derechos del menor y vigilar las actuaciones. . Investigar los hechos (“instruir” el expediente).

TÍTULO PRELIMINAR.

Exigencia de la responsabilidad penal de personas mayores de 14 años y menores de 18 por la comisión de hechos tipificados como delitos.

➔ Derechos de los menores: Constitución, L.O. 1/1.996, Convención sobre los Derechos del Niño (1.989).

TÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY.

Competencias de los Jueces de Menores.

Conocer los hechos cometidos y hacer ejecutar las sentencias / Resolver las responsabilidades civiles derivadas.

- Las competencias corresponden al Juez del lugar donde se ha cometido el delito.
- Si son delitos de terrorismo → la competencia corresponde a la Audiencia Nacional.

Régimen de los menores de 14 años.

Si es menor de 14 años → No tiene responsabilidad penal → Se aplican las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil.

Derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas.

El M. Fiscal y el Juez de Menores velarán por la protección de los derechos de las víctimas y de las personas perjudicadas.

- Las víctimas y personas perjudicadas pueden personarse y ser parte del expediente.
- Si el M. Fiscal desiste de la incoación del expediente, debe ponerlo en conocimiento de las víctimas y personas perjudicadas.
- Si es un delito de violencia de género → se deben notificar a la víctima las medidas cautelares de protección adoptadas.
- Las víctimas de delitos violentos tienen derecho a ser informadas permanentemente de la situación procesal del agresor.

Intervención del Ministerio Fiscal.

Defensa de los derechos de los menores / Vigilancia de las actuaciones que se efectúen en su interés / Observancia de las garantías del procedimiento → El Fiscal dirige personalmente la investigación de los hechos y ordenará a la policía judicial la práctica de las actuaciones necesarias.

TÍTULO II. LAS MEDIDAS.

MEDIDAS DE LA L.O. 5/2.000

La ejecución de las medidas corresponde a las CC.AA. (ARRMI en la Comunidad de Madrid), bajo el control del Juez de Menores).

Medidas de internamiento.	El objetivo prioritario es disponer de un ambiente que provea las condiciones educativas para que el menor pueda reorientar su comportamiento. La mayor o menor medida de la restricción da lugar a los diversos tipos de internamiento. **1.- Internamiento en régimen cerrado.** Adquisición de recursos de competencia social en un ambiente restrictivo y progresivamente autónomo. En el centro desarrollan todas las actividades. **2.- Internamiento en régimen semiabierto.** El menor reside en un centro, pero los objetivos se logran mediante el contacto con personas e instituciones de la comunidad.

	3.- Internamiento en régimen abierto. El menor desarrolla todas las actividades en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro. **4.- Internamiento terapéutico.** Programación terapéutica para menores por razón de adicción al alcohol o drogas, disfunciones del psiquismo o alteraciones de la percepción (que implican alteración grave de la conciencia de realidad), que precisan de un contexto estructurado. Las medidas de internamiento constan de dos períodos: el primero, en el centro de internamiento; el segundo, en régimen de libertad vigilada-
Medidas en régimen abierto.	**5.- Tratamiento ambulatorio.** Intervención terapéutica ambulatoria (por las mismas causas que en el internamiento terapéutico). **6.- Asistencia a centro de día.** Centros comunitarios donde se realizan actividades educativas de apoyo a su competencia social. Se realizan actividades socio-educativas para compensar las carencias del ambiente familiar (actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio). **7.- Permanencia de fin de semana.** El menor permanece la tarde/noche del viernes a domingo en su domicilio o en un centro residencial. Puede realizar tareas socio-educativas. Como criterio general el período máximo es de 36 horas. **8.- Libertad vigilada.** Medida de vigilancia y supervisión a cargo de personal especializado para adquirir habilidades, capacidades y actitudes para su desarrollo personal y social. Las medidas que se pueden plantear son asistencia a centro docente, asistencia a programas (formativos, culturales, educativos, profesionales, laborales, de educación sexual o vial …), prohibición de acudir a determinados lugares, prohibición de ausentarse del lugar de residencia, obligación de residir en un lugar determinado, obligación de comparecencia personal … **9.- Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.** Ambiente de socialización positivo, mediante la convivencia, durante un período determinado con una persona, familia ajena o grupo educativo. **10.- Prestaciones en beneficio de la comunidad.** Actividades por un número determinado de sesiones en beneficio de la colectividad o de personas en situación de precariedad. No se pueden imponer sin el consentimiento del menor. **11.- Realización de tareas socio-educativas.** Actividades específicas de contenido educativo para facilitar su competencia social. **12.- Amonestación.** El Juez manifiesta al menor los hechos cometidos, sus consecuencias y las consecuencias que puede tener para el futuro. **13.- Privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos de motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas.** Medida accesoria cuando los hechos cometidos estén relacionados con la actividad en la que se requiere una autorización administrativa. **14.- Inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos, honores y empleos.** Privación definitiva de honores, empleos y cargos públicos, así como la incapacidad para obtenerlos. **15.- Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima familiares u otras personas determinadas por el Juez.** Prohibición de acercarse a lugares, domicilios, centros docentes o de trabajo frecuentados por la víctima, sus familiares u otras personas o por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático.

. Las medidas se aplicarán de modo flexible, teniendo en cuenta la edad, circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor.

Reglas especiales de aplicación y duración de las medidas.

Criterios generales.

Menor de 14-15 años.	. La medida podrá alcanzar 3 años de duración. . Prestaciones en beneficio de la comunidad → 150 horas. . Permanencia fin de semana → 12 fines de semana.
Menor de 16-17 años.	. La medida podrá alcanzar 6 años. . PBC → 200 horas. . PFS → 16 fines de semana. . Hechos extremadamente graves → Internamiento en régimen cerrado de 1 a 6 años + libertad vigilada (máximo de 5 años).

Delitos: homicidio, agresiones sexuales y agresiones a menores de 16 años y delitos de terrorismo (penas iguales o superiores a 15 años).

Menor de 14-15 años.	Internamiento en régimen cerrado de 1 a 5 años + Libertad vigilada de hasta 3 años.
Menor de 16-17 años.	Internamiento en régimen cerrado de 1 a 8 años + Libertad vigilada de hasta 5 años.

En el caso de delitos de terrorismo → Inhabilitación absoluta (entre 4 y 15 años).

MAYORÍA DE EDAD DEL CONDENADO (en las medidas de internamiento cerrado).

Si el menor cumple 18 años …	El Juez (oído el M. Fiscal, el letrado, el equipo técnico, la entidad pública) puede ordenar que se cumpla la condena en un centro penitenciario.
Si son impuestas a quien haya cumplido 21 años …	El Juez ordenará el cumplimiento en centro penitenciario, salvo que excepcionalmente, haya circunstancias que permitan que se mantengan en el centro.

PROGRAMAS Y RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS (EN LA COMUNIDAD DE MADRID).

COMPETENCIAS EN MENORES INFRACTORES EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

AGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN DEL MENOR INFRACTOR (ARRMI), creado mediante la **Ley 3/2.004, de 10 de diciembre.**

- Organismo Autónomo dependiente de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.

EJES Y PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN CON MENORES INFRACTORES.

1.- CENTROS DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS JUDICIALES.

. Centros específicos para la ejecución de medidas judiciales de internamiento.

. Los Centros desarrollan programas específicos para favorecer la reinserción social plena de los menores.

. La tipología es la establecida en la L.O. 5/2.000: abiertos, semiabiertos, cerrados y terapéuticos.

2.- ÁREA DE MENORES EN CONFLICTO SOCIAL.

. Actuaciones para menores y jóvenes con medidas en medio abierto → Coordinaciones con recursos públicos y entidades colaboradoras → Proyectos educativos, formativos, de salud, deportivos, de ocio y tiempo libre, de participación social …

Se desarrollan en el ámbito sociocomunitario del menor:

- Actividades socioeducativas.
- Tareas asistenciales y socioambientales.
- Atención y apoyo psicológico.
- Programa de apoyo familiar: al menor, a las figuras parentales, escuela de convivencia y parentalidad positiva, mediación padres-hijos …
- Programa de Inserción Sociolaboral.
- Programa de reparaciones extrajudiciales:

- Conciliación.
- Reparación del daño.
- Tareas educativas.

3.- PROGRAMA DE MEDIACIÓN.

Son propuestas que tratan de evitar procesos judiciales, otorgando protagonismo a las partes en conflicto.

4.- PROGRAMAS ESPECIALIZADOS.

Programas Especializados de tipo General.

√ Programa para la predicción del riesgo de reincidencia.

√ Programa Central de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Menores Infractores.

Programas Especializados de tipo Específico.

√ Programa de Intervención por Maltrato Familiar Ascendente.

√ Programa "ENLACE" de Intervención en el Consumo de Drogas.

√ Programa de Tratamiento Educativo y Terapéutico para Agresores Sexuales Jóvenes.

√ Programa de Atención a madres gestantes y/o con hijos menores de tres años.

√ Programa de Salud Mental.

√ Programa de Paternidad Responsable (PARES).

√ Programa de Violencia en la Relación de Pareja (VIOPAR).

ATENCIÓN A MENORES EN CONFLICTO SOCIAL DESDE LOS SS.SS. MUNICIPALES.

El **Manual de Protección de Menores del Ayuntamiento de Madrid** incluye a los **menores en conflicto social** como perfil a ser atendido por los Servicios Sociales Municipales.

- Si son menores infractores y están cumpliendo medida de internamiento, son competencia de ARRMI.
- Las medidas de libertad vigilada, la asistencia a centro de día, las medidas educativas … pueden contar con el apoyo de recursos municipales (ASPA, Educación Social …).

REFERENCIAS EN LA L.0. 8/2.021, LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA

Art. 4.3.

Las personas menores de edad que hayan cometido actos de violencia deberán recibir apoyo especializado, especialmente educativo, orientado a la promoción del buen trato y la prevención de conductas violentas con el fin de evitar la reincidencia.

Art. 24.

Las administraciones públicas competentes adoptarán las **medidas de sensibilización, prevención y detección precoz** necesarias para proteger a las personas menores de edad **frente a los procesos en los que prime el aprendizaje de modelos de conductas violentas o de conductas delictivas** que conducen a la violencia en cualquier ámbito en el que se manifiesten, así como para el **tratamiento y asistencia** de las mismas en los casos en que esta llegue a producirse. En todo caso, se proporcionará un tratamiento preventivo que incorpore las dimensiones de género y de edad.